



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRIATO PUJI UTOMO, S.H., , Kelahiran, Wonogiri, 04 Mei 1972, Laki-Laki, Agama Islam, Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Krajan I RT.001 RW.006 Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silva Dwi Lestari, S.H.,M.H., Muhammad Syai'in S.H.,M.H.,dan Yusuf Harsono, S.H.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "INS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT". Yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok Boulevard Kavling V No.6 Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates Jember, Jawa Timur dengan Alamat e-mail, syaiin.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2026 yang telah di daftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:4295/HK/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BUMI SUKSESINDO (BSI), berkedudukan di Jalan Pulau Merah Dusun Pancer, RT.08 RW.01 Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini diwakili oleh **Adi Ardiansyah Sjoekri**, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dengan ini memberikan kuasa kepada : **A.Kemalsjah Siregar, S.H., Irwan H.Siregar,S.H.,LL.M, Pangeran Martua Tampubolon, S.H., M.Irfansjah Siregar, S.H.,Amanda Junisa Siregar, S.H.,LL.M., M.Fiqri Putra Utama,S.H.,** Para Advokat beralamat pada Kantor Advokat **KEMALSJAH & ASSOCIATE** berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8 Jl.Jend.Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan, dengan Alamat e-

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mail kemalsjahlaw@outlook.com, Berdasarkan Suara Khusus tanggal 1 Juli 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :4085/HK/VII/2026 tanggal 8 Juli 2026 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tanggal 11 Juni 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2026 dalam Register Nomor : 71/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dahulu adalah karyawan dari TERGUGAT di PT. BUMI SUKSESINDO (BSI) sebagai **Karyawan Tetap** berdasar Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) nomor 811/HRD/PKWTT/Staff/VIII/2021, tertanggal 01 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Luthfi Alfian Jabatan IR Superintendent sebagai PENERIMA KUASA Direksi PT. BUMI SUKSESINDO (BSI) dan telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan menempati Jabatan Asset Protection Superintendent dengan gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja pada PT. BUMI SUKSESINDO (BSI) dengan masa kerja **3 (tiga) tahun lebih 5 (lima) bulan**, dimulai sejak 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal, 15 Januari 2025;
3. Bahwa Jabatan terakhir PENGGUGAT adalah Asset Protection Superintendent dengan nomor ID 210037, dengan gaji terakhir sebesar Rp. 31.424.400,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun dan tidak pernah mendapatkan sanksi peringatan lisan maupun secara tertulis, SP I, SP II, dan SP III, sehingga tidak ada alasan yang sah dari TERGUGAT untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 PENGGUGAT dipanggil oleh TERGUGAT untuk diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan nomor 153/HRD-IR/BSI/PPHK/I/2025;
6. Bahwa setelah di keluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka PENGGUGAT membuat **Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** pada tanggal 17 Januari 2025 untuk di serahkan kepada TERGUGAT dalam hal ini adalah PT. BUMI SUKSESINDO (BSI);
7. Bahwa PENGGUGAT **memberikan Kuasa** kepada Serikat Pekerja PT Bumi Suksesindo untuk bertindak mewakili PENGGUGAT dalam perundingan Bipartit dan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi;
8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perundingan secara Bipartit, sebagaimana tertuang dalam risalah perundingan tertanggal 04 Maret 2025, namun dalam perundingan Bipartit tersebut **tidak tercapai kesepakatan** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT menempuh upaya hukum lebih lanjut;
9. Bahwa pada 21 Mei 2025 Serikat Pekerja PT Bumi Suksesindo mengajukan surat permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi;
10. Bahwa dalam PERUNDINGAN MEDIASI tanggal 28 Mei 2025 dan 10 Juni 2025 yang dihadiri PARA PIHAK, Pihak TERGUGAT **tetap menolak usulan agar para Pekerja yang di PHK bisa bekerja Kembali**;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2025, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Anjuran dengan Nomor: 567/724/429.106/2025 yang isinya; agar PENGGUGAT menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT (Perusahaan PT. Bumi Suksesindo);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, bertentangan dengan pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PENGGUGAT Nomor 811/HRD/ PKWTT/Staff/VIII/2021 tentang **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**, maka sudah sepatutnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT dikategorikan **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dan dinyatakan Batal Demi Hukum**;
13. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT terkesan terburu-buru dan sangat-sangat dipaksakan sehingga langkah-langkah yang diambil dalam pembuatan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Surat Keputusan Nomor 12/HRD-IR/BSI/SK-PHK/1/2025 tertanggal 23 Januari 2025 yang memutuskan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025, namun dalam penetapan tanggal dan tahun putusan terdapat **kesalahan penulisan tanggal 31 Januari 2024 seharusnya tertulis tanggal 31 Januari 2025. Sehingga kesalahan penulisan tahun dalam surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal yang fatal dan seharusnya menjadikan tidak sah (cacat formil)**;
14. Bahwa TERGUGAT juga melakukan perbuatan yaitu Transfer ke rekening PENGGUGAT yang besarnya sebesar uang pesangon PENGGUGAT menurut perhitungan TERGUGAT sebesar Rp. 221.542.020,- (Dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025 sebagaimana surat dari TERGUGAT nomor 153/HRD-IR/BSI/PPHK/I/2025 perihal pemberitahuan maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 15 Januari 2025 pada point 5 yang berbunyi “ **Bahwa apabila Saudara menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan tetap dilakukan melalui surat keputusan tersendiri dengan kami bayarkan hak – hak Saudara sebesar Rp. 221.542.020,-. Untuk selanjutnya akan mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku**”. Hal ini merupakan tindakan yang dengan secara nyata dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (3)" bahwa jika pekerja atau serikat buruh menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka penyelesaiannya wajib dilakukan melalui **perundingan bipartit** antara pengusaha dan pekerja/serikat buruh. dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Juncto (Jo) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

15. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat permohonan perundingan kepada Pihak TERGUGAT PT. Bumi Suksesindo tertanggal, 4 Juni 2026 dan tidak ada jawaban dari pihak TERGUGAT.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 151 ayat (3) berbunyi : Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Pasal 151 ayat (4) berbunyi : Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Pasal 37 ayat (1) berbunyi : Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat

Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

16. Bahwa karena TERGUGAT sudah melakukan pelanggaran ketentuan Perundang-undangan sebagaimana (point 12, 13 dan 14) di atas maka sudah sepatutnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dikategorikan **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dan dinyatakan Batal Demi Hukum**, TERGUGAT wajib membayar hak atas upah PENGGUGAT sebesar Rp. 31.424.400,- (Tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Februari 2025 sampai dengan putusan inkraacht.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 12/HRD-IR/BSI/SK-PHK/1/2025 tertanggal 23 Januari 2025 **tidak sah/ batal menurut hukum**;
3. Menyatakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PENGGUGAT, maka dimohonkan kepada Majelis menghukum TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakan kembali PENGGUGAT sesuai Jabatan terakhir;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan gaji yang seharusnya menjadi hak PENGGUGAT sebesar Rp. 31.424.400,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Februari 2025 sampai dengan putusan inkraacht;
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika tidak melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding/kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bona).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TIDAK ADA KESELARASAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Dalam angka 5 dan 6 Petitum, Penggugat mendalilkan:

"5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika tidak melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap;

6. Mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding/kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad)".

Namun dalam Posita tidak ada satupun dalil Penggugat mengenai 2 petitum:

- 1) pembayaran uang paksa; dan
- 2) putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

2. Pada halaman 452 dari bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika tahun 2007, mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa posita dan petitum:

- a. *harus saling mendukung;*
- b. *tidak boleh saling bertentangan;*
- c. *harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dan Petitum.*

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dikarenakan Posita Penggugat tidak menyampaikan dalil mengenai 2 petitum tersebut, maka tidak ada keselarasan antara Posita dan Petitum gugatan sehingga 2 petitum tersebut merupakan petitum yang tidak jelas. Untuk itu adalah patut bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

3. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam Jawaban Pokok Perkara secara mutatis mutandis.
4. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
5. Sejak 1 Agustus 2021, Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Asset Protection Superintendent dan menerima upah sebesar Rp.31.424.400,-/kotor/bulan.
6. Dalil Penggugat pada angka 1 sampai 3 Gugatan hanyalah mengenai masa kerja Penggugat sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

PENGUGAT DI PHK KARENA TERGUGAT MELAKUKAN EFISIENSI

7. Pasal 49 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama Tergugat 2023-2025 ("PKB") mengatur:
"1. Hubungan kerja dapat berakhir karena sebab-sebab yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku"
Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35/2021 ("PP No. 35/2021") mengatur:
"2. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).”

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 PKB dan Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021 maka:

- a. Hubungan kerja dapat berakhir karena sebab-sebab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. PP No. 35/2021 mengatur sebab-sebab berakhirnya hubungan kerja dan besaran pembayaran atas masing-masing berakhirnya hubungan kerja;
- c. Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021 mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan pengusaha melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian

Dengan demikian, Tergugat dapat melakukan PHK terhadap Penggugat karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian berdasarkan Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021.

8. Dalam surat tertanggal 15 Januari 2025, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa:

- a. Tergugat perlu melakukan upaya pemaksimalan organisasi serta melakukan perubahan organisasi untuk efisiensi guna mencegah terjadinya kerugian Perusahaan;
- b. Tergugat akan melakukan PHK terhadap Penggugat paling lambat 14 hari kerja sejak dikeluarkannya surat tertanggal 15 Januari 2025;
- c. Tergugat membebaskan Penggugat dari kewajiban bekerja (skhorsing);
- d. apabila Penggugat menolak PHK, maka Tergugat akan tetap melakukan PHK terhadap Penggugat dan Tergugat akan membayarkan hak-hak Penggugat atas PHK sebesar Rp.221.542.020,-/kotor dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp.31.424.400,-} = \text{Rp.125.697.600,-}$

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp.31.424.400,-}$ =
Rp.62.848.800,-
 - istirahat tahunan yang
belum gugur $15/30 \times \text{Rp.31.424.400,-}$
=Rp.15.712.200,-
 - pembayaran Sisa Fieldbreak $16,5/30 \times \text{Rp.31.424.400,-}$
=Rp.17.283.420,- +
- Jumlah
= Rp.221.542.020,-

(*Kotor)

(*) Pembayaran kotor di atas akan dipotong PPh Final.

9. Atas Pemberitahuan tersebut, dalam surat tertanggal 17 Januari 2025 Penggugat menyampaikan penolakan atas PHK kepada Tergugat.
10. Atas penolakan PHK tersebut, dalam surat tertanggal 23 Januari 2025, No. 12/HRD-IR/BSI/SK-PHK/I/2025, Tentang: Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa:
 - a. Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat atas dasar efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat 2 PP 35/2021 berlaku sejak 31 Januari 2025;
 - b. Atas PHK tersebut, Tergugat akan membayarkan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021 bersamaan dengan pembayaran upah Februari 2025; dan
 - c. Tergugat mencabut dan mengakhiri skhorsing terhadap Penggugat.
11. Tidak benar dalil Penggugat pada angka 13 Gugatan.

Adanya kesalahan penulisan tahun PHK hanyalah merupakan kesalahan penyetikan semata.

Berdasarkan:

 - a. Pemberitahuan PHK tertanggal 15 Januari **2025**;
 - b. Lampiran Pemberitahuan PHK, tanggal berlaku PHK adalah 31 Januari **2025**;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Penolakan PHK oleh Penggugat tertanggal 17 Januari 2025 atas surat Pemberitahuan PHK tertanggal 15 Januari 2025;

d. Surat Keputusan PHK tertanggal 23 Januari 2025.

membuktikan bahwa:

a. tanggal PHK Penggugat adalah 31 Januari 2025; dan

b. Penggugat secara sadar mengetahui bahwa tahun didalam Surat Keputusan PHK adalah 2025.

Berdasarkan hal-hal di atas maka adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat pada angka 13 Gugatan.

PENGUGAT TELAH MENERIMA PEMBAYARAN ATAS PHK

12. Bersamaan dengan pembayaran upah Februari 2025, Tergugat membayarkan hak Penggugat atas PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang juga diakui secara tegas oleh Penggugat pada angka 14 Posita sesuai Pasal 43 ayat 2 PP 35/2021 dengan perincian sebagai berikut:

• Uang Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp.31.424.400,-}$ =
Rp.125.697.600,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp.31.424.400,-}$ =
Rp.62.848.800,-

• istirahat tahunan yang
belum gugur $15/30 \times \text{Rp.31.424.400,-}$
=Rp.15.712.200,-

• pembayaran Sisa Fieldbreak $16,5/30 \times \text{Rp.31.424.400,-}$
=Rp.17.283.420,- +

Jumlah
= Rp.221.542.020,-

(*Kotor)

(*) Pembayaran kotor di atas akan dipotong PPh Final.

13. Pasal 40 (1) PP No. 35/2021 mengatur:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Berdasarkan Pasal 40 (1) PP No. 35/2021 dapat ditafsirkan bahwa:

1. kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak hanya timbul dalam hal terjadi PHK;
2. dengan menerima pembayaran atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berarti pekerja menerima dan menyetujui PHK.
14. Fakta adalah bahwa sampai dengan diajukannya Jawaban ini Penggugat TIDAK mengembalikan pembayaran atas PHK dan pengakuan Penggugat pada angka 14 Posita yang secara tegas menyatakan telah menerima pembayaran PHK dari Tergugat .
Karena Penggugat tidak mengembalikan pembayaran atas PHK maka:
 - a. sesuai Pasal 40 (1) PP No. 35/2021 Penggugat diam-diam menerima dan menyetujui PHK dan bahwa hubungan kerja berakhir pada 31 Januari 2025;
 - b. Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar hak Penggugat atas PHK;
 - c. Dengan berakhirnya hubungan kerja maka berakhirilah hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat.
15. Dalam putusan-putusan di bawah ini, Mahkamah Agung menyatakan *“berakhirnya hubungan kerja dikarenakan Pekerja telah menerima uang pembayaran PHK dan tidak pernah mengembalikan uang pembayaran PHK tersebut”* sebagai berikut:

- a. Putusan tertanggal 24 Maret 2011, No. 75 K/Pdt.Sus/2011:
*“.... Lagi pula sesuai bukti T-2 s/d T-24 Para Penggugat telah menerima uang pesangon sesuai anjuran mediator, oleh karenanya dengan **telah diterimanya pembayaran pesangon dan sampai gugatan tidak dikembalikan maka perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat selesai dan berakhir.**”*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Putusan tertanggal 17 Mei 2017, No. 452 K/Pdt.Sus-PHI/2016:

“Bahwa Penggugat telah menerima pesangon pengakhiran hubungan kerja melalui transfer dan jika keberatan Penggugat seharusnya mengembalikan uang pesangon yang telah ditransfer tersebut, dengan demikian Penggugat secara diam-diam-diam menyetujui pengakhiran hubungan kerja sejak 1 Januari 2015, karena tidak mengajukan keberatan oleh Penggugat, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.”

Dengan demikian, karena proses PHK telah dilakukan sesuai tata cara dalam UU No. 2/2004 dan bahwa Penggugat telah menerima dan tidak mengembalikan pembayaran atas PHK maka dalil-dalil Penggugat yang menolak PHK adalah tidak berdasar, dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.

16. Tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat pada angka 4 dan 12 Gugatan.

Pasal 128 UU No. 13/2003 mengatur:

“Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama”

Berdasarkan Pasal 128 UU No. 13/2003 bahwa:

- a. Perjanjian Kerja tidak harus memuat aturan-aturan yang diatur dalam PKB; dan
b. apabila Perjanjian Kerja tidak memuat ketentuan dalam PKB maka aturan dalam PKB yang berlaku;

sebagaimana Tergugat jelaskan pada angka 7 Jawaban bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 PKB jo. PP No. 35/2021 hubungan kerja dapat berakhir karena sebab-sebab yang diatur peraturan perundang-undangan *incasu* Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021.

Dengan demikian, tidak benar dalil Penggugat bahwa Penggugat dapat di PHK hanya terbatas berdasarkan:

- a. jenis PHK yang tercantum didalam Perjanjian Kerja;



- b. PHK karena kesalahan yang mendapatkan peringatan lisan, Peringatan I, II dan III sehingga patut dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat pada angka 4 dan 12 Gugatan.
17. Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Penggugat angka 7 sampai dengan angka 11 Gugatan karena seluruh dalil tersebut hanya merupakan dalil terkait proses bipartit dan mediasi. Untuk itu sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

TUNTUTAN UPAH PROSES, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA PATUT UNTUİK DITOLAK

18. Tergugat menolak dalil pada angka 14 posita dan angka 4 sampai dengan angka 6 petitum gugatan.
- Terbukti bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan pada:
- a. angka 12 sampai dengan angka 15 Jawaban bahwa Penggugat telah menerima pembayaran atas PHK dan tidak mengembalikannya maka:
- telah menerima dan menyetujui PHK atas dirinya atas dasar efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat 2 PP No. 35/2021;
 - Tergugat telah memenuhi pembayaran atas PHK Penggugat;
 - berakhirlah hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat termasuk pembayaran upah dan hak-hak lainnya.
- b. Tergugat telah mencabut skhorsing Penggugat.
- c. pada angka 1 dan 2 Jawaban, hanya hal-hal yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam Petitum. Karena Petitum pada angka 5 dan 6, tidak dikemukakan dalam dalil posita gugatan maka hal tersebut tidak dapat diminta dalam Petitum.

Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai permintaan upah proses, pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat juga mengajukan Duplik;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Identitas KTP Indriato Puji Utomo, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Kerja PKWTT Indriato Puji Utomo, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan PHK atas nama Indriato Puji Utomo, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keputusan tentang PHK PT. BUMI SUKSESINDO (BSI), bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Penolakan PHK dari Indriato Puji Utomo, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Kepada Serikat Pekerja, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Permintaan Perundingan Bipartit dari Serikat Pekerja, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Tripartit Ke Disnaker Banyuwangi, bukti P-9 ;
10. Fotocopy Kronologi dan Pendirian Akhir Perselisihan PHK, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Anjuran Disnaker Banyuwangi, bukti P-11 ;
12. Fotocopy Surat dari Serikat Pekerja tentang tindak lanjut surat Anjuran dari Disnaker Banyuwangi, bukti P-12 ;
13. Fotocopy Surat Permohonan Perundingan kepada PT. Bumi Suksesindo atas Keluarnya Anjuran Tertulis dari DISNAKER Banyuwangi, bukti P-13 ;
14. Foto copy KTP Riadi dan Panidi, bukti P-14 ;
15. Fotocopy Bukti Transfer Pekerja atas nama Riadi, bukti P-15 ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Bukti Transfer Pekerja atas nama Riadi Panidi, bukti P-16 ;

17. Fotocopy Kode Etik Merdeka, bukti P-17 ;

Fotocopy Buka lowongan pekerjaan pada jabatan yang sama

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 1 Agustus 2021, No. 811/HRD/PKWTT/Staff/VIII/2021, bukti T-1 ;
2. Fotocopy Slip Upah November 2024, bukti T-2.a ;
3. Fotocopy Terjemahan Slip Upah November 2024, bukti T-2.b ;
4. Fotocopy Slip Upah Desember 2024. bukti T-3.a:
5. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Desember 2024, bukti T-3.b:
6. Fotocopy Slip Upah Januari 2025, bukti T-4.a ;
7. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Januari 2025, bukti T-4.b ;
8. Fotocopy Pasal 49 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama 2023-2025, bukti T-5 :
9. Fotocopy Surat Tergugat tertanggal 15 Januari 2025, No. 153/HRD-IR/BSI/PPHK/I/2025, Hal: Pemberitahuan Maksud dan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja, bukti T- 6 ;
10. Fotocopy Perhitungan Pembayaran PHK, bukti T-7.a ;
11. Fotocopy Terjemahan Perhitungan Pembayaran PHK, bukti T-7.b ;
12. Fotocopy Surat Penggugat tertanggal 17 Januari 2025, bukti T-8 ;
13. Fotocopy Surat Tergugat tertanggal 23 Januari 2025, No. 12/HRD-IR/BSI/SK-PHK/I/2025, Hal: Pemutusan Hubungan Kerja, bukti T-9 ;
14. Fotocopy Slip Upah Februari 2025, bukti T-10.a:
15. Fotocopy Terjemahan Slip Upah Februari 2025, bukti T-10.b:
16. Fotocopy Slip Bank BRI Pembayaran PHK Penggugat, bukti T-11 ;
17. Fotocopy Pasal 1 angka 4 dan 9, Pasal 2 ayat 1, Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 68/2009 Peraturan Pemerintah No. 68/2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus ("PP No. 68/2009"). bukti T-12:

18. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Mei 2017, No. 452 K/Pdt.Sus-PHI/2016, bukti T-13:

19. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Maret 2011, No. 75 K/Pdt.Sus/2011, bukti T-14:

Fotocopy Anjuran tertanggal 26 Juni 2025, No: 567/724/429.106/2025 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, bukti T-15:

(2.12) Menimbang, bahwa Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara aquo tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat pada berita acara;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keselarasan antara posita dengan petitum karena dalam angak 5 dan angka 6 Para Penggugat mendalilkan :

Posita angka 5 "*Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari jika tidak melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap*";

Posita angka 6 "*Mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum banding/kasasi (uitvoerbaar bij Voorrad)*;

Namun dalam posita tidak ada satu dalil Penggugat mengenai 2 petitum:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



1. Pembayaran uang paksa;
2. Putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Dikarenakan posita Penggugat tidak menyampaikan dalil mengenai 2 petitum tersebut maka tidak ada keselarasan antara posita dan petitum sehingga 2 petitum tersebut merupakan petitum yang tidak jelas;

(3.1.2.) Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut kemudian dibantah oleh Para Penggugat yang pada intinya bahwa terkait *dwangsom* dan kapan pemberlakuannya, *Dwangsom* adalah hukuman berupa kewajiban membayar uang tertentu yang tujuannya adalah menekan pihak yang kalah untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan secara suka rela sebagaimana Pasal 606 HIR ayat (1) yang berbunyi *"jika yang dihukum tidak mau memenuhi isi putusan dengan suka rela, maka atas permintaan yang menang, Ketua Pengadilan memerintahkan supaya isi putusan dilaksanakan dengan bantuan alat Negara"*.;

(3.1.3.) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan bantahan atas eksepsi oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

(2.1.4.) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum perdata adalah merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, pada dasarnya eksepsi hanya sebatas mempersoalkan tentang keabsahan formal dari suatu gugatan bukan menyanggah materi pokok perkara;

(3.1.5.) Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah berkaitan dengan tuntutan Penggugat berkaitan dengan uang paksa (*dwangson*) dan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

(3.1.6.) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) menjelaskan tentang syarat materiil suatu gugatan adalah, Identitas para pihak memuat Nama, Tempat Tinggal, Pekerjaan Penggugat/Tergugat, Fundamentum petendi (Posita) merupakan uraian fakta-fakta/peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah Petitum merupakan apa yang diminta/dituntut oleh Penggugat kepada Majelis Hakim;

(3.1.7.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (2.1.4.) berkaitan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv Pasal tersebut membagi isi gugatan menjadi 2 (dua) bagian yang wajib ada dan harus selaras yaitu *"bagian uraian fakta yang menjadi dasar tuntutan"* (posita/fundamentum petendi) dan yang kedua adalah bagian apa yang dituntut (Petitum/Vordering);

(3.1.8.) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970 menyebutkan *"Posita yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan maka gugatan kabur"*, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972 menyebutkan *"Jika dalil-dalil Penggugat tidak selaras dengan petitum, maka gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima"*.

(3.1.9.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.1.6.) Yurisprudensi dan Doktrin Hukum Perdata, pada intinya menyebutkan apabila suatu tuntutan (termasuk tuntutan tambahan seperti UVB) diminta dalam petitum tetapi tidak dijelaskan dasar fakta dan alasan hukumnya di posita, gugatan tersebut dinilai **cacat formil**;

(3.1.10.) Menimbang, bahwa selain pertimbangan pada angka (3.1.4.), angka (3.1.5.), angka (3.1.6.), dan angka (3.1.7.) setelah Majelis Hakim meneliti isi gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) dan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) namun permintaan tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

(3.1.11.) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat berkaitan dengan (*dwangsom*) dalam petitum Penggugat dimana tuntutan tersebut berkaitan erat dengan pembayaran sejumlah uang;

(3.1.12.) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut pada angka (3.1.4.), angka (3.1.5.), angka (3.1.6.), dan angka (3.1.7.),

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (3.1.8.), angka (3.1.9.), angka (3.1.10.), angka (3.1.11.) dan setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat dalil gugatan yang diajukan Penggugat dimana Penggugat dalam positanya tidak menguraikan peristiwa atau hubungan hukum yang melahirkan tuntutan uang paksa *dwangsom* dan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) namun kemudian Para Penggugat meminta dalam petitum angka 5 dan angka 6 berkaitan dengan uang paksa/*dwangsom* dan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

(3.2.13) Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan suatu gugatan salah satunya adalah gugatan harus terang dan jelas antara apa yang diuraikan dalam posita kemudian dimintakan dalam petitumnya, karena konsekwensi jika suatu gugatan tidak jelas maka dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

(3.2.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.2.12) dan angka (3.2.13) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak merumuskan gugatannya secara jelas berkaitan dengan permintaan yang ada dalam petitum namun tidak diuraikan dalam dalil posita sehingga menjadikan gugatan Penggugat **cacat formil** oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat **tidak terdapat keselarasan antara Posita dengan Petitum beralasan hukum untuk dikabulkan**;

(3.2.) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1.) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

(3.2.2.) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang pokok perkaranya;

(3.2.3.) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

(3.2.4.) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa dalam proses beracara di pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

(3.2.5.) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan nilai gugatan Penggugat melebihi Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

(3.2.6) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4, MENGADILI

4.1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

4.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **02 September 2026** oleh kami Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H., M.H., dan Nursalam, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Sukaryanto, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Nursalam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Adistya Fansriayu S.H.,, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 24.000,-
- PNPB Relas	Rp 20.000,-
- Materai	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 194.000,-
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby